Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

П 00-23.03-2023

Москва, 2023 г.

Предисловие

Настоящее Положение (далее – Положение) о порядке оформления приема, перевода и увольнения работников Акционерного общества «Институт Теплоэлектропроект» (далее - Общество) регламентирует единый порядок оформления приема, перевода и увольнения работников Общества.

1. РАЗРАБОТЧИКИ:

Директор по персоналу и СМК	Н.В. Трофимова
Начальник отдела кадров	К.К. Киселев
Главный специалист отдела кадров	Е.Л. Рябова
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

2. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «23» марта 2023 г. № 23

3. ВЗАМЕН П 00-23.03-2021 редакция 3, утвержденного приказом от 19.05.2021 № 45.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……...4

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ……4

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ……4

4. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ……..5

5. ПРИЕМ НА РАБОТУ……6

6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ…… .6

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА……7

8. ОФОРМЛЕНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ……7

9. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ (УДАЛЕННОЙ) РАБОТЕ……...…8

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ……..12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ТИПОВОЙ) ……13

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ…….....15.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 -ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ……16

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА О ПЕРЕВОДЕ……17

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ……18

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ОБХОДНОЙ ЛИСТ…….....19

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН УВОЛЬНЕНИЯ…….....20

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Положение о порядке приема, перевода и увольнения работников Акционерного общества «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество), регламентирует единый порядок оформления приема, перевода и увольнения работников Общества.

1.2. Положение, а также все возможные изменения к нему, вводится в действие приказом работодателя.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки, приведенные в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) и иных федеральных законах.

П 00-23.07-2023 – Положение о подборе персонала АО «Институт Теплоэлектропроект»

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем Положении применены термины по ТК РФ с соответствующими определениями:

Положение	— настоящие Положение о порядке приема, перевода и увольнения Работников Акционерного общества Институт Теплоэлектропроект» (АО «Институт Теплоэлектропроект»).
Общество	— Акционерное общество «Институт Теплоэлектропроект» (АО «Институт Теплоэлектропроект»).
Работники	— физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем.
Дистанционный работник	— работник, заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем.
Генеральный директор	— единоличный исполнительный орган Общества
Трудовой договор	— соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила и иные локальные нормативные акты Общества.

Приказ	— распорядительный документ, издаваемый Генеральным директором, действующим на основании Устава Общества или иным уполномоченным лицом в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед Обществом.
Должностная инструкция	— локальный нормативный акт, который регламентирует права и обязанности работника, его организационно-правовое положение, обеспечивает условия для его эффективной работы и определяет меру его возможной ответственности.
Вакансия	— наличие незанятого рабочего места или должности, на которую может быть принят новый работник.
Подбор персонала	— поиск и отбор кандидатов на вакантные должности.
Кандидат	— претендент на вакансию в Обществе.
Конфиденциальная информация	— документированная информация, доступ к которой ограничивается внутренними документами Общества или в соответствии с законодательством Российской Федерации (государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные работников и т.п.).
Отдел кадров (ОК)	— специализированное подразделение в структуре Общества (с занятыми в них должностными лицами —руководителями, специалистами), осуществляющее кадровое администрирование, правовое обеспечение трудовых отношений и социальную защиту персонала.
Отдел подбора и обучения персонала (ОПОП)	— специализированное подразделение в структуре Общества (с занятыми в них должностными лицами —руководителями, специалистами), осуществляющее поиск, подбор и отбор кандидатов, обеспечивающее Общество работниками требуемой квалификации.
Отдел документационного обеспечения (ОДО)	— специализированное подразделение в структуре Общества (с занятыми в них должностными лицами — руководителями, специалистами), осуществляющее документирование управленческой деятельности и организацию работы с документами.
Структурное подразделение	— составная часть Общества, предусмотренная организационной структурой, вместе с относящимися к ней работниками, имеющими установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение возложенных на них задач.

Во всем остальном, не оговоренном настоящим Положением, работодатель и работники руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и применимыми правовыми и локальными нормативными актами.

4. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Трудовые отношения между работником и Обществом возникают на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

4.2. Трудовые отношения между работником и Обществом возникают также на основании фактического допущения работника к работе по письменному поручению Генерального директора, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

5. ПРИЕМ НА РАБОТУ

5.1. Прием на работу в Общество оформляется приказом Генерального директора, изданным на основании заключенного между Обществом и работником трудового договора.

5.2. Трудовой договор заключается на основе типового (Приложение 1 к настоящему Положению) в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в ОК. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться его подписью на экземпляре трудового договора, хранящемся в ОК.

5.3. По письменному поручению Генерального директора работник может быть допущен к работе до оформления трудового договора в письменной форме. При фактическом допущении работника к работе ОК обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения его к работе.

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.

При приеме на работу в Общество кандидат обязан предъявить в ОП:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- анкету кандидата (внутренний документ Общества, отражающий краткую информацию о кандидате. Форма анкеты предоставляется кандидату для заполнения до принятия решения о приеме на работу. После приема на работу анкета хранится в личном деле работника);
- реквизиты банковского счета кандидата, для перечисления заработной платы;
- в отдельных случаях с учетом специфики работы, определяемой Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, ОК обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить дубликат трудовой книжки при наличии подтверждающих трудовую деятельность документов (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

Прием на работу без документов, указанных в п. 5.3. не производится.

В целях проверки соответствия работника поручаемой работе при приеме в Обществе устанавливается испытание, срок испытания не может превышать трех месяцев, если иное не предусмотрено законодательством.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ

6.1. Оформление приема на работу осуществляется ОК. Прием нового работника в структурные подразделения Общества осуществляется, как правило, после завершения ОПОП процедуры поиска, подбора и отбора кандидатов на замещение вакантных должностей в соответствии с локальным нормативным актом о подборе персонала. ОК комплектует пакет документов до начала процедуры приема, который включает:

– заявление кандидата (Приложение 2 к настоящему Положению);

– анкету (Приложение 6 к П 00-23.07);

– должностную инструкцию, разработанную и утвержденную руководителем подразделения (Приложение 2 к П 00-23.07);

–индивидуальный план на период испытания, разработанный и подписанный руководителем структурного подразделения (Приложение 3 к настоящему Положению).

6.2. Содержание приказа о приеме на работу в Общество должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

6.3. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По запросу работника ОК должен выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

6.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ОК обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

6.5. Работник обязан в течение одной недели сообщать в ОК сведения об изменении своего семейного положения, места проживания, номера телефона, отношения к военной службе, образовательного уровня и других анкетных и учетных данных.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА

7.1. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

7.2. Для перевода работника руководитель структурного подразделения оформляет служебную записку (Приложение 4 к настоящему Положению) с указанием причины (обоснованием) перевода с приложением должностной инструкции по новой должности , согласует документы с директором по персоналу и системе менеджмента качества, директором по направлению (при наличии), заместителем генерального директора по направлению (при наличии), исполнительным директором (для производственных структурных подразделений) и направляет ее на рассмотрение Генеральному директору. При положительном решении Генерального директора по существу служебной записки, она поступает в ОК для оформления перевода работника в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

7.3. ОК организует подготовку комплекта документов для перевода работника: проект соглашения к трудовому договору (в двух оригинальных экземплярах), проект приказа о переводе.

7.4. После подписания, приказ о переводе поступает в ОК для регистрации, ознакомления с ним работника и оформления трудовой книжки.

8. ОФОРМЛЕНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ

8.1. Увольнение работника производится по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ с соблюдением процедуры прекращения трудового договора.

8.2. При прекращении трудового договора (увольнении) по основаниям:

8.2.1. Соглашение сторон – работник и работодатель при достижении договоренности о прекращении трудового договора, определяют дату и, при необходимости, другие условия

его прекращения. Соглашение оформляется ОК в двух экземплярах. Экземпляры соглашения, подписанные работником, и один из них (первый экземпляр), завизированный руководителем структурного подразделения, директором по персоналу и системе менеджмента качества, директором по направлению (при наличии), заместителем генерального директора по направлению (при наличии), исполнительным директором (для производственных структурных подразделений) направляются Генеральному директору или иному уполномоченному лицу для подписания от имени работодателя. После подписания двух экземпляров соглашения работодателем, первый экземпляр поступает в ОК для подготовки комплекта документов на увольнение, второй - выдается под роспись работнику.

8.2.2. Истечение срока трудового договора:

– руководитель структурного подразделения, решивший прекратить с работником трудовой договор в связи с истечением его срока, обязан (через ОК) не менее чем за три календарных дня в письменной форме предупредить об этом работника. Уведомление оформляется в двух экземплярах, один экземпляр остается в личном деле работника в ОК, другой экземпляр передается под роспись работнику.

8.2.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) – работник не позднее, чем за две недели в письменной форме предупреждает об этом работодателя через своего непосредственного руководителя, оформляя заявление (Приложение 5 к настоящему Положению). Заявление работника, завизированное руководителем структурного подразделения, директором по персоналу и системе менеджмента качества, директором по направлению (при наличии), заместителем генерального директора по направлению (при наличии), исполнительным директором (для производственных структурных подразделений) направляется Генеральному директору на рассмотрение. После рассмотрения Генеральным директором заявления работника, оно поступает в ОК для подготовки комплекта документов на увольнение.

Проект приказа о прекращении (расторжении) трудового договора направляется на подпись Генеральному директору или иному уполномоченному лицу. После подписания приказ поступает в ОК для регистрации, ознакомления с ним работника и оформления трудовой книжки и личного дела работника.

8.3. Прекращение трудового договора влечет за собой прекращение трудовых отношений. В день увольнения (последний рабочий день) работнику предлагается сдать подписанный ответственными должностными лицами обходной лист (Приложение 6 к настоящему Положению), заполненную им анкету исследования причин увольнения (Приложение 7 к настоящему Положению), а ОК выдает ему под роспись трудовую книжку с записью об увольнении и, по письменному заявлению, копии других заверенных надлежащим образом документов, связанных с его трудовой деятельностью.

8.4. В день прекращения трудового договора ОБУОРП обязан произвести с увольняемым работником окончательный расчет.

8.5. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, ОК обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее почтой. Со дня направления указанного уведомления Общество освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

8.6. Перечень оснований прекращения трудового договора, предусмотренный настоящим Положением, содержит основные обстоятельства, послужившие причиной для прекращения трудовых отношений, и не является исчерпывающим. Трудовым кодексом РФ предусмотрены и другие основания прекращения трудового договора, процедура увольнения работников по которым разрабатывается ОК непосредственно в каждом конкретном случае на основе норм трудового законодательства.

9. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ (УДАЛЕННОЙ) РАБОТЕ

9.1. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте).

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

9.2. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться путем обмена между работником (кандидатом) и работодателем:

- документами на бумажном носителе через организации почтовой связи с обязательной описью вложения и возможностью получения письменного подтверждения доставки (невозможности доставки);
- электронными документами, при наличии соответствующих технических средств.

После завершения процедуры поиска и отбора кандидатов на замещение вакантных должностей ОК организует запрос у кандидата для выполнения трудовой функции дистанционно на постоянной основе комплекта документов (оригиналов или нотариально заверенных копий документов):

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (кандидат, впервые заключающий трудовой договор, получает документ самостоятельно);
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- анкету кандидата (внутренний документ Общества, отражающий краткую информацию о кандидате);
- реквизиты банковского счета кандидата, для перечисления заработной платы.

ОК не позднее трех рабочих дней со дня получения от кандидата запрашиваемых документов обязан организовать через ОДО направление дистанционному работнику оформленных надлежащим образом на бумажном носителе и подписанных со стороны работодателя в двух оригинальных экземплярах трудового договора с приложениями, должностной инструкции, индивидуального плана на период испытания и иных документов, подлежащих подписанию работником.

Дистанционный работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения двух оригинальных экземпляров трудового договора с приложениями, должностной инструкции, индивидуального плана на период испытания направить работодателю по одному экземпляру указанных документов, подписанных, со своей стороны. Начало трудовой деятельности дистанционного работника определяется календарной датой получения работодателем подписанных со стороны работника трудового договора с приложениями, должностной инструкции и индивидуального плана на период испытания.

На основании полученного от работника, подписанного с его стороны трудового договора, ОК оформляет приказ о приеме на работу. Заверенная ОК копия приказа направляется в трехдневный срок со дня издания дистанционному работнику для ознакомления. Фактом ознакомления дистанционного работника с приказом является уведомление о вручении корреспонденции, полученное работодателем от организации почтовой связи.

Порядок взаимодействия работодателя и работника, выполняющего трудовую функции дистанционно, процедура передачи результатов работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, устанавливается должностной инструкцией работника, положением о структурном подразделении и (или) локальным нормативным актом.

9.3. Организация перевода дистанционного работника соответствует общей процедуре изменения определенных сторонами условий трудового договора в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. Не позднее трех рабочих дней со дня подписания работодателем соглашения к трудовому договору о переводе, ОК организует через ОДО направление дистанционному работнику на бумажном носителе двух оригинальных экземпляров соглашения к трудовому договору о переводе и должностной инструкции по новой должности.

Дистанционный работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения двух оригинальных экземпляров соглашения к трудовому договору о переводе и должностной инструкции по новой должности направить работодателю один экземпляр указанных документов, подписанных со своей стороны. Начало трудовой деятельности дистанционного работника в новой должности определяется календарной датой получения работодателем подписанных со стороны работника соглашения к трудовому договору и должностной инструкции по новой должности.

На основании полученного от работника подписанного с его стороны соглашения к трудовому договору о переводе, ОП оформляет приказ о переводе. Заверенная ОК копия приказа направляется дистанционному работнику для ознакомления в установленном порядке через ОДО в трехдневный срок со дня издания. Фактом ознакомления дистанционного работника с приказом является уведомление о вручении корреспонденции, полученное работодателем от организации почтовой связи.

9.4. Помимо иных оснований, предусмотренных разделом 8 настоящего Положения, трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору).

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях.

Для ознакомления дистанционного работника с приказом работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, ОК обязан в течение трех рабочих дней со дня издания указанного приказа организовать направление через ОДО дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленной надлежащим образом копии указанного приказа на бумажном носителе.

9.5. При наличии соответствующих технических средств заключение в электронном виде трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам, а также

внесение изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжение осуществляется путем обмена электронными документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя и усиленной квалифицированной электронной подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи работника в соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи.

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других видов электронной подписи, предусмотренной локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде.

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, определенный локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

9.6. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) высшим должностным лицом города Москвы.

Работодатель принимает локальный акт о временном переводе работников на дистанционную работу, содержащий:

- указание на обстоятельство (случай), послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу;
- список работников, временно переводимых на дистанционную работу;
- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу);
- порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно;
- порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить

лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе);

- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых на дистанционную работу.

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен с указанным локальным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого локального нормативного акта.

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным настоящим разделом, внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя в размере не менее двух третей оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, если больший размер оплаты не предусмотрен локальными нормативными актами.

9.7. В случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ работник вправе или обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую информацию, дистанционный работник делает это через организацию почтовой связи письмом с уведомлением или, при наличии соответствующих технических средств, в форме электронного документа или в иной форме, предусмотренной, локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю сведения о номере листка нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме электронного документа.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией или иное уполномоченное лицо назначает на должность, освобождает от должности, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Общества. Назначение на должности: заместителя генерального директора, главного бухгалтера, руководителя филиала (представительства) Общества, а также на иные должности, определенные решением совета директоров Общества, производится по согласованию кандидатуры Советом директоров АО «Институт Теплоэлектропроект».

10.2. Приказы работодателя о приеме, переводе и увольнении объявляются работнику под роспись исключительно в помещении ОК, за исключением случаев, предусмотренных разделом 9. Вынос оригиналов приказов из помещения ОК запрещен.

10.4. Положение распространяет свое действие на всех работников Общества.

Примечание: документы для приема на работу должны передаваться в ОК не менее чем за 7 рабочих дней, до даты планируемого выхода работника на работу (при переводе на другую должность - не менее чем за 3 рабочих дня, при увольнении – не менее чем за 14 календарных дней, а при расторжении срочного трудового договора – не менее чем за 3 календарных дня).

Приложение 1

Т Р У Д О В О Й Д О Г О В О Р
(типовой)

№ _____ _____

г. Москва

Акционерное общество «Институт Теплоэлектропроект»» (далее - «Общество»), ИНН 7701912390, именуемое в дальнейшем «*Работодатель*», в лице _____ **ФАМИЛИЯ Имя Отчество**, действующего на основании _____, с одной стороны, и

ФАМИЛИЯ Имя Отчество
Ф.И.О.

именуемый в дальнейшем «*Работник*», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. *«Работник»* принимается на работу к «*Работодателю*» в *Акционерное общество «Институт Теплоэлектропроект», г. Москва*

2. Трудовая функция *«Работника»:*

2.1. *«Работник»* выполняет работу по должности _____

2.2. *«Работник»* при осуществлении своей трудовой функции должен выполнять обязанности, определяемые законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, должностной инструкцией, а также требованиями системы менеджмента качества Общества, соответствующей стандарту ISO 9001:2015.

3. Дата начала работы и срок договора:

3.1. Начало работы _____

3.2. Окончание работы -

3.3. Срок договора *неопределенный*

4. Условия оплаты труда *«Работника»*:
4.1. Должностной оклад _____ руб. в месяц
4.2. Надбавки, доплаты, премии (в том числе единовременные) и другие выплаты, установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Общества и настоящим договором.

5. Условия труда, режим рабочего времени и времени отдыха *«Работника»*:
5.1. *«Работнику»* устанавливается допустимые условия труда, начало и окончание рабочего времени в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества
5.2. Особенности режима рабочего времени: _____

6. *«Работник»* может направляться по распоряжению *«Работодателя»* в служебные командировки на определенный срок с возмещением расходов, связанных с ними.

7. *«Работник»* подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

8. «Работник» согласен на получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование его персональных данных, на получение и передачу их третьей стороне, когда это необходимо, в связи с установлением, изменением, прекращением трудовых отношений и в целях трудоустройства, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. Дополнительные условия договора:
9.1. *«Работнику»* устанавливается испытательный срок продолжительностью _____
9.2. «*Работник»* обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную и коммерческую), ставшую ему известной при выполнении обязанностей.

10. Права и обязанности «Работника» и «Работодателя» регламентируются трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества. Невключение их в текст договора не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязательств.

11. *«Работник»* несет материальную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный его действиями при наличии его вины на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. Трудовой договор может быть расторгнут или прекращен по одному из оснований, изложенных в ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае расторжения трудового договора *"Работодатель"* или *"Работник"* обязаны поставить другую сторону в известность об этом не позднее сроков, установленных ст. ст. 79, 80 и 180 Трудового кодекса Российской Федерации.

13. При разрешении вопросов, не нашедших своего отражения в тексте настоящего трудового договора, но прямо или косвенно вытекающих из отношений *«Работодателя»* и *«Работника»* по нему, стороны настоящего трудового договора будут руководствоваться положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, локальными актами Работодателя.

14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в отделе персонала *«Работодателя»*, другой находится у *«Работника».*

До подписания трудового договора работник ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества и локальными нормативными актами Общества, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. Перечень локальных нормативных актов и роспись в их ознакомлении является неотъемлемой частью данного трудового договора.

РАБОТОДАТЕЛЬ	РАБОТНИК
_____	_____
Фамилия, инициалы	Фамилия, инициалы
Генеральный директор	
_____	
должность	
Подпись:	Подпись:
	Паспортные данные _____
	_____
	_____
Печать	

Приложение 2

Генеральному директору
АО «Институт Теплоэлектропроект»

_____
(инициалы, фамилия)

от ФИО _____
_____
_____
паспорт: _____№ _____
выдан: _____
_____
_____
_____
_____
код подразделения _____
зарегистрированного по адресу: _____
_____
_____
_____
_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на работу в должности

_____
(наименование должности)

_____
(наименование структурного подразделения)

с «___»_____ 20___г.

_____
(подпись)

«___»_____ 20___г.

Согласования:

_____ _____
(наименование должности руководителя структурного подразделения) (подпись, инициалы, фамилия)

«___»_____ 20___г.

Директор по персоналу
и системе менеджмента качества

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

«___»_____ 20___г.

Заместитель генерального директора
по безопасности и режиму

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

«___»_____ 20___г.

Приложение 3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ

ФАМИЛИЯ,			ДОЛЖНОСТЬ	
ИМЯ, ОТЧЕСТВО			ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК	С		ПО	

ОЗНАКОМЛЕНИЕ РАБОТНИКА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ВИДЫ РАБОТ НА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

СОГЛАСОВАНО:

ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, КУРИРУЮЩЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ОЗНАКОМЛЕН(А)

ДОЛЖНОСТЬ РАБОТНИКА	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

Приложение 4

АО «Институт Теплоэлектропроект»

Наименование структурного подразделения

Генеральному директору
АО «Институт Теплоэлектропроект»

_____
(инициалы, фамилия)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
от 00.00.20___ № _____

О переводе работника

Текст с обоснованием перевода работника структурного подразделения

Начальник *отдела (управления)* *Инициалы, Фамилия*

Согласования (*в части касающейся конкретного структурного подразделения*):

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по направлению

Директор по направлению

Директор по персоналу и системе менеджмента качества

Приложение 5

Генеральному директору
АО «Институт Теплоэлектропроект»

_____
(инициалы, фамилия)

от _____
(наименование должности)

_____
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу уволить меня по собственному желанию «__»_____ 20__ г.

«___»_____ 20__г. _____
(подпись)

«Согласовано»

_____ _____
(наименование должности руководителя структурного подразделения) (подпись)
«___»_____ 20__г.

«Согласовано»
Директор по персоналу и
системе менеджмента качества

_____
(подпись)

«___»_____ 20__г.

Приложение 6

ОБХОДНОЙ ЛИСТ

АО «Институт Теплоэлектропроект»

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

_____

№№	Наименование структурного подразделения/должности непосредственного руководителя	№ помещения	Фамилия, инициалы ответственного должностного лица	Подпись
1.	Начальник отдела /управления			
2.	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и расчетов с персоналом: а) основные средства; б) материалы.			
3.	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и расчетов с персоналом: а) заработная плата. б) командировки.			
4.	Отдел обработки и выпуска проектной документации			
5.	Отдел автоматизации проектирования (корпоративная связь)			
6.	Отдел автоматизации проектирования			
7.	Первый отдел			
8.	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму			
9.	Военно-учетный стол			
10.	Отдел безопасности и режима (учет в системе СКУД, электромагнитный пропуск)			
11.	Отдел хозяйственного обеспечения			
12.	Отдел кадров			

Я, _____

«___»_____20__г. получил (а) трудовую книжку серии _____

№ _____. Претензий к записям в трудовой книжке не имею.

Подпись Работника _____

Приложение 7

Уважаемый коллега!

Отдел персонала АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) предлагает Вам принять участие в «Прощальном интервью» для возможности исследования и систематизации данных о причинах увольнения.

Вы можете быть уверены в том, что информация, которой Вы с нами делитесь, останется конфиденциальной.

_____

Должность

_____

Ф.И.О (указывается по желанию)

Дата увольнения		Дата приёма на работу	

1. Я ухожу из Общества, потому что меня не устраивает:

а)	Расположение офиса	☐
б)	Рабочее место	☐
в)	График работы	☐
г)	Переработки	☐
д)	Должностные обязанности, не соответствующие должности	☐
ж)	Уровень оплаты труда	☐
з)	Несвоевременность выплаты заработной платы	☐
и)	Отсутствие карьерного роста	☐
к)	Отсутствие профессионального развития	☐
л)	Взаимоотношения в коллективе (личностные)	☐
м)	Профессиональный уровень коллектива	☐
н)	Взаимоотношения с непосредственным руководителем	☐
о)	Профессиональный уровень руководителя	☐
п)	Другое _____	

2. Я бы остался(ась) работать в Обществе, если бы

_____

_____

_____

_____

3. Что Вам понравилось в Обществе

_____

_____

_____

_____

_____

_____

4. Порекомендовали бы Вы наше Общество другу в качестве места работы	**Да**	**Нет**
	☐	☐

5. Можно ли к Вам обратиться за консультацией и по какому номеру с Вами будет удобнее связаться **Да** ☐ **Нет** ☐

Контактный номер телефона _____

E-mail _____

6. В какой организации вы продолжите дальнейшую работу _____

7. Предполагаемый уровень дохода _____

8. . Что Вы еще хотели бы нам сказать

9. Оцените по шкале от 0 («Всё ужасно») до 10 («Всё отлично) следующие условия:

График работы	
Уровень нагрузки	
Высокая и неравномерная нагрузка в течение рабочей недели	
Удобство рабочего места и бытовых помещений	
Отношение со стороны руководства	
Система оплаты труда и размер зарплаты	
Возможности соблюдать баланс работы и личной жизни	
Соцпакет для сотрудников (ДМС)	
Отношения в коллективе	
Возможности для карьерного роста	

Спасибо за Вашу открытость!
Благодарим Вас за работу в нашем Обществе и желаем Вам удачи!